



تقرير خبرة

مقدم لدى دائرة تنفيذ محكمة السلط الموقرة
في القضية التنفيذية (وضع يد) رقم 2026 / 620

بناءً على إنتخابنا خيراً لدى دائرة تنفيذ محكمة السلط الموقرة في القضية التنفيذية رقم 2026 / 620 والمنظورة لدى سعادة قاضي التنفيذ وسام بك الخصاولة ، والمتعلقة بوضع اليد على حصص المحكوم عليه " علاء عادل ناجي الناورود " في القطعتين ذواتي الرقمين (23 حوض 15 أم القش من أراضي قرية الفحيص و 94 من حوض رقم 14 أم عليا من أراضي قرية الفحيص) ، فقد توجهنا نحن الخبراء إلى موقع العقارين الموصوفين بتاريخ 2 / 8 / 2026 برفقة مأمور التنفيذ السيد حازم السعايدة والأستاذ المحامي زواد السمردلي بصفته وكياً عن المحكوم له ، وبعد وقوفنا على رقة العقار ، تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وهي إجراء الكشف والخبرة الفنية على العقار موضوع القضية وذلك لـ :

- بيان مدى إنطباق المبررات (مخطط الأراضي وسند التسجيل والمخطط التنظيمي) مع واقع العقارين موضوع الدعوى .
- وصف العقارين (موضوع الدعوى) ومشتعلتهما وصفاً دقيقاً وشاملاً وتصويره فوتوغرافياً ، وبيان مدى قربها من الخدمات ، وبيان صفتيهما التنظيمية ، وبيان أسماء شاغليهما وصفتهما بالإشغال إن وجدوا .
- تقدير قيمة حصص المحكوم عليه (علاء عادل ناجي الناورود) في العقارين الموصوفين . والبالغة 4 حصص من أصل 12 حصة .

وقد تحلفنا اليمين القانوني بأن نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل أمانة وإخلاص ، وتسلمنا صوراً عن الوثائق والمخططات المتعلقة بالقضية والمهمة ، وطلبنا الإمهال لحين إعداد تقرير خبرة مفصل بواقع مهمتنا .

وبعد عرض أسماء أطراف القضية علينا ، نؤكد نحن الخبراء الموقعون أدناه أنه لا توجد أي علاقة أو ظروف أو أسباب من شأنها أن تؤثر على حياديتنا ، وأنها مستقلة عن أي طرف من أطراف القضية أو وكلائهم .

وبعد الكشف الحسي والتعرف على حدود القطعة وتجوّلنا في العقار موضوع القضية تبين لنا ما يلي :

○ أولاً : الوثائق التي تم إعتمادها لتحرير التقرير :

رقم القطعة	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ صيورها	الجهة الصادرة عنها
23 حوض 15 أم القش من أراضي الفحيص	سند تسجيل	رقم مميز 4332-0ZF2N2	2026 / 4 / 21	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط أراضي	رقم مميز OLuZy1022426	2026 / 4 / 22	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط تنظيمي	رقم الوصل 55619	2026 / 4 / 22	بلدية الفحيص
94 حوض 14 أم عليا من أراضي الفحيص	سند تسجيل	رقم مميز 4331 - 37PUAZ	2026 / 4 / 21	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط أراضي	رقم مميز CONbA1022426	2026 / 4 / 22	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط تنظيمي	رقم الوصل 55620	2026 / 4 / 22	بلدية الفحيص

○ ثانياً : إنطباق الوثائق مع واقع العقار وبيانات العقار والمالكين :

تنطبق المخططات والوثائق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع العقارين المذكورين من جهة أخرى تمام الإنطباق . وفيما يلي البيانات والأوصاف المتعلقة بالعقارين :

❖ القطعة رقم 23 من حوض رقم 15 أم القش من اراضي الفحيص

■ بيانات العقار :

القرية	اسم ورقم الحوض	بيانات القطعة		بيانات الشقة		رقم اللوحة	وصف الشقة	نوع الأرض
		رقمها	المساحة م ²	رقمها	المساحة م ²			
الفحيص	أم القش (15)	23	22705	/	/	16	/	ملك

■ بيانات المالكين :

اسم المالك	ملاحظات
علاء عادل ناجي الداود وآخرون	بلغ عدد الشركاء في العقار 4 شركاء بحصص متباينة وبمجموع حصص 12 حصة

■ وصف عام للعقار :

1- الموقع : يبعد العقار مسافة أفقية 870 متراً إلى الغرب من كنيسة المغيرة / الفحيص ، ومسافة أفقية 700 متراً شمال شرق مسلخ بلدية الفحيص، و 700 متراً جنوب شرق محطة الارزق للطاقة الشمسية .

صورة فضائية للقطعة ومحيطها



صورة فضائية للقطعة ومحيطها توضح أهم المعالم المحيطة بالقطعة

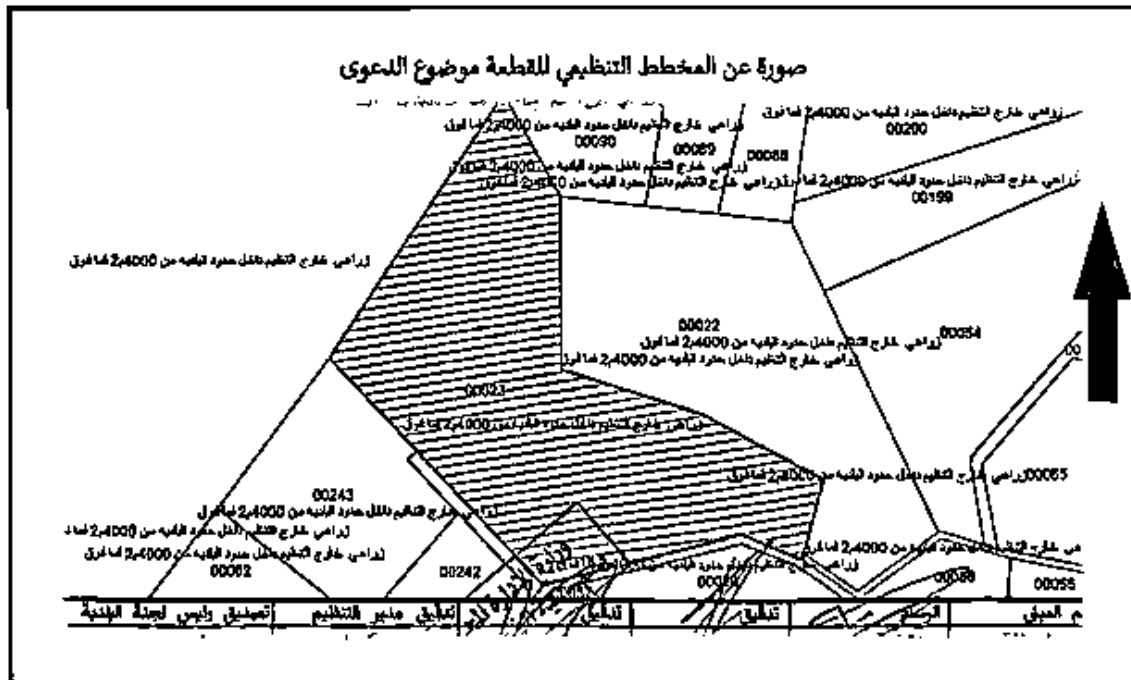


2- الخدمات حسب توفرها في موقع العقار :

ملاحظات	مدى توفرها			نوع الخدمة	تسلسل	
	غير متوفرة	قريبة	متوفرة			
	/	/	✓	الكهرباء	1	
	/	/	✓	المياه	2	
	✓	/	/	المصرف الصحي	3	
الشارع						
ملاحظات	مستوى جاهزيته				سعة الشارع بالمتر	تسلسل
	مفتوح			غير مفتوح		
	غير معبد	معبد جزئياً	معبد			
وهو غير مفتوح ويحاذيها من الجهة الجنوبية والجزء الجنوبي من حدها الجنوبي الغربي	/	/	/	✓	4	1

3- نوع وقفة الإستعمال (التنظيم) : يقع العقار خارج حدود التنظيم ، وتنظيمها ممكن زراعي خارج التنظيم داخل حدود البلدية، والأحكام كما هو موضح في الجدول التالي :

الحد الأدنى للإفراز	الحد الأدنى للواجهة الامامية	نسبة المساحة الخضراء لا تقل عن	ارتفاع البناء	النسبة المئوية	عدد الأدوار	الإرتفاعات / متر			الأحكام
						أمامي	جانبي	خلفي	
10000 م ²	35 متر	/	9 عدا الرووف	15% ولا يزيد عن 1000 متر مربع	طابقين ورووف	15	5	10	ممكن



4- الطبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة :

- القطعة ذات ميل عالية نسبياً بالاتجاه الجنوبي الغربي في جزئها الشمالي وتقل نسبة الميول في الجزء الجنوبي منها .
- الشكل الهندسي للقطعة متعدد الاضلاع وغير منتظم ، وطبيعة تربتها طينية يتخللها الكثير من الكتل الصخرية بشكل عام.

5- مشتملات القطعة : القطعة خالية من الأبنية والإنشاءات .

o رابعاً :صورة للعقار ومحيطه :





○ خامساً : جنول تقدير القيم : على ضوء ماسبق ذكره ، ولغايات تقدير القيمة السوقية للمقار والتي تقرّف بموجب المعايير الدولية المعمول بها بأنها " المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة الأصول أو الإلتزامات في تاريخ التقييم بين مشتري راغب وبيع راغب ، في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب ، حيث يتصرف كل طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إكراه " . وبعد أخذ المحددات المؤثرة على القيمة بعين الإعتبار وأهمها :

1. مدى توفر خدمات البلدية التحتية ومنها الشوارع التي تخدم المقار من حيث سعتها وعددها ومدى جاهزيتها .
2. مواقع المقار وطبيعة المنطقة المحيطة به ، وصفة تنظيمه ومساحة أرض المقار .
3. نوعية الخدمات ومدى توفرها .
4. الطوبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة .
5. عدد الشركاء في المقار .
6. قابليتها للتسويق عند العرض للبيع .

وفيما يتعلق بالعقار موضوع الطلب يجب أخذ العناصر التالية في الحسبان عند تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى :

- أ- مساحة ارض العقار والبالغة 22705 متراً مربعاً تنظمها زراعي خارج التنظيم داخل حدود البلدية ، ذات شكل هندسي غير منظم ، ذات ميول متباينة بالإتجاه الجنوبي الغربي .
- ب- تقع على طرق بعرض 4 متر غير مفتوحة ، وكافة الخدمات عدا الصرف الصحي قريبة .
- ت- خالية من الابنية والإنشاءات .
- ث- خالية من الإنشاءات والمزروعات .
- ج- عدد الشركاء فيها قليل (4 شركاء) .
- ح- قابليتها للتسويق دون الوسط .

بناءً على ما سبق ومع أخذني بعين الاعتبار كافة العناصر المذكورة في متن التقرير ، والتي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على القيمة وباعتماد مبادئ وأسس التقدير العقاري ومنظومة التقدير ، وبطريقة المقارنة ، نقدر قيمة العقار وفق الجدول التالي :

البيان	المساحة م ²	قيمة المتر المربع بالدينار	القيمة الإجمالية بالدينار	ملاحظات
قطعة رقم 23 من حوض 15 أم الغش من أراضي الفحيص	22705	30	681150	بحسب الأوصاف الواردة في متن التقرير
القيمة الإجمالية للقطعة			681150	ستمئة وواحد وثمانون ألفاً ومئة وخمسون ديناراً

○ الخلاصة :

- على ما سبق تكون المساحة المستحقة للمحكوم عليه " علاء عادل ناجي الداوود " في القطعة رقم 23 من حوض 15 أم الغش من أراضي الفحيص =

$$(22705 / 12) \times 4 = 7568.33 \text{ متراً مربعاً}$$

- وتكون قيمة حصصه =

$$(227050 / 681150) \times 4 = 227050 \text{ ديناراً (فقط مئتان وسبعة وعشرون ألفاً وخمسون ديناراً) .}$$

❖ القطعة رقم 94 من حوض رقم 14 أم عليا من أراضي الفحيص

■ بيانات العقار :

القرية	إسم ورقم الحوض	بيانات القطعة		بيانات الشقة		رقم اللوحة	وصف الشقة	نوع الأرض
		رقمها	المساحة م ²	رقمها	المساحة م ²			
الفحيص	أم عليا (14)	94	14817	/	/	17	/	ملك

■ بيانات المالكين :

إسم المالك	ملاحظات
علاء عادل ناجي الداود وآخرون	بلغ عند الشراء في العقار 4 شركاء بخصص متباينة وبمجموع حصص 12 حصة ، ويعمل المحكوم عليه 4 حصص من أصل 12 حصة معن العقار

■ وصف عام للعقار :

- 1- الموقع : يبعد العقار مسافة أفقية 400 متراً إلى الشمال من مركز صحي ماحص ، ومسافة أفقية 400 متراً جنوب غرب كنيسة الفحيص المعمدانية ، ومسافة 600 متراً جنوب كنيسة المظيرة / الفحيص .

صورة فضائية للقطعة ومحيطها



صورة فضائية للقطعة ومحيطها توضح أهم المعالم المحيطة بالقطعة



2- الخدمات حسب توفرها في موقع العقار :

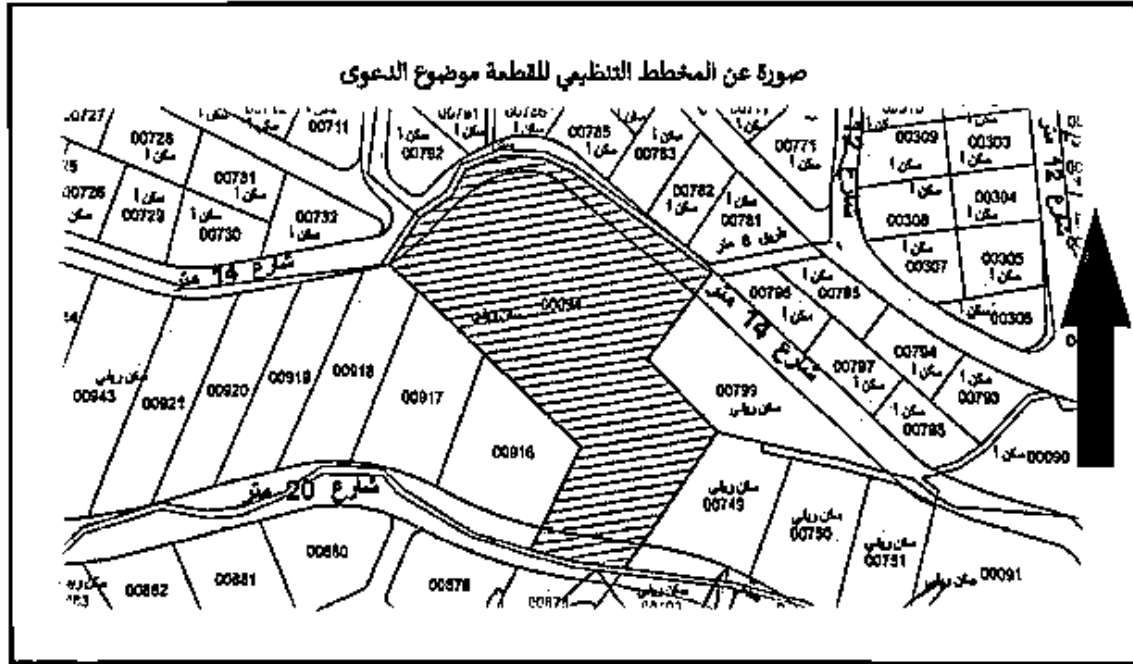
تسلسل	نوع الخدمة	مدى توفرها			ملاحظات
		متوفرة	قريبة	غير متوفرة	
1	الكهرباء	✓	/	/	
2	المياه	✓	/	/	
3	الصرف الصحي	/	/	✓	

الشوارع

تسلسل	سعة الشارع بالمتر	مستوى جاهزيته				ملاحظات
		مفتوح			غير مفتوح	
		معد	معد جزئياً	غير معد		
1	14	/	/	✓	/	وهو شارع تنظيمي يقطع من القطعة ما مساحته 1300 متر مربع تقريباً ، غير مفرد حتى الآن والمساحة المفتوحة غير محسومة من مساحة القطعة المسجلة ، والشارع يحاذي القطعة من الجهتين الشمالية والجنوبية وهو مفتوح ومعد جزئياً في الجزء الشمالي وغير مفتوح في الجزء الآخر
2	20	✓	/	/	/	ويحاذيها مع حدها الجنوبي ويقطع منها ما مساحته 540 متراً مربعاً تقريباً وهذه المساحة غير محسومة ايضاً من مساحة السند

3- نوع وقفة الإستعمال (التنظيم) : يقع العقار خارج حدود التنظيم ، وتنظيمها سكن زراعي خارج التنظيم داخل حدود البلدية، والأحكام كما هو موضح في الجدول التالي :

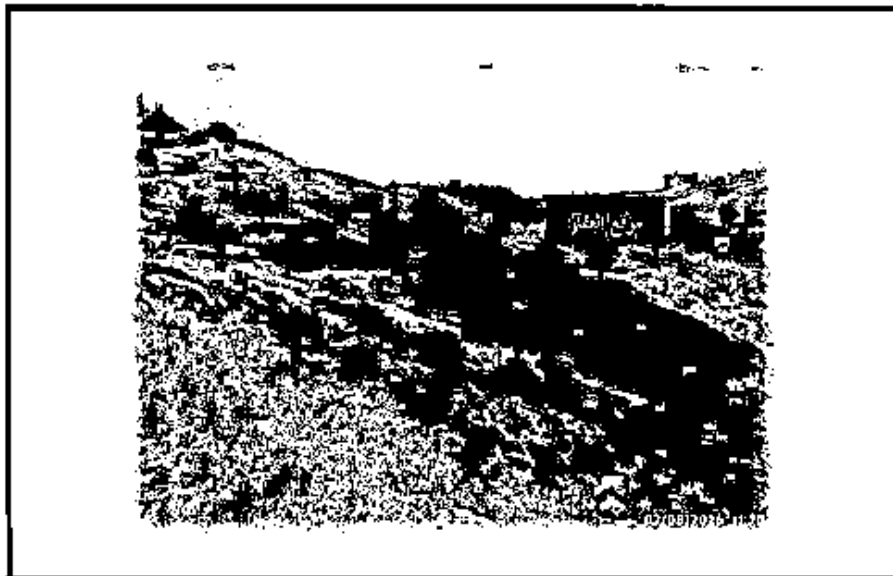
الحد الأدنى للإفراز	الحد الأدنى للواجهة الامامية	نسبة المساحة الخضراء لا تقل عن	ارتفاع البناء	النسبة المئوية	عدد الدور	الارتفاعات / متر			صفة الإستعمال
						أمامي	جانبي	خلفي	
2000 م ²	30 متر	/	9 عدا الرووف	27%	طابقين ورووف	8	6	6	سكن زراعي

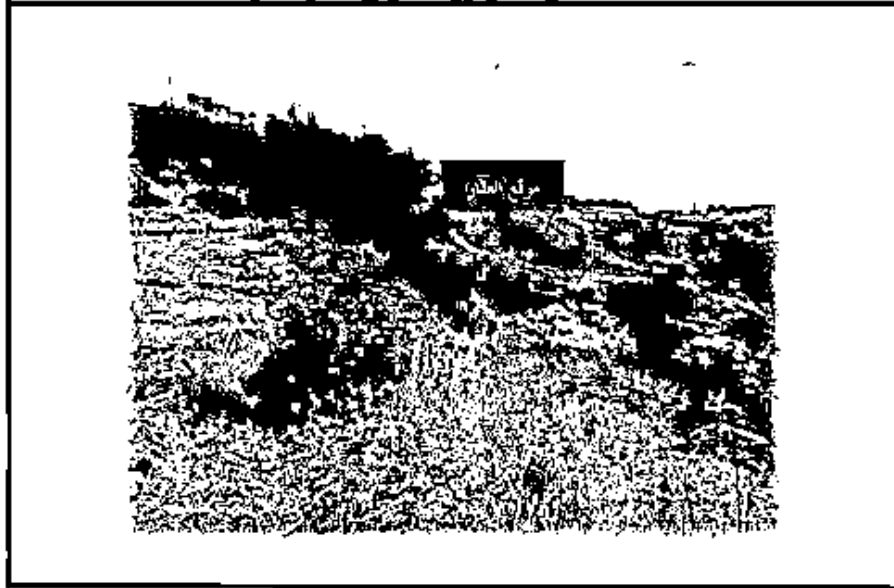


4- الطبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة :

- القطعة ذات ميول عالية بالاتجاه الجنوبي الغربي نسبياً.
- الشكل الهندسي للقطعة متعدد الاضلاع وغير منتظم ، وطبيعة تربتها طينية يتخللها الكثير من الكتل الصخرية بشكل عام.
- مشتعلات القطعة : القطعة خالية من الأشجار والإنشاءات .

○ رابعاً : صورة للعقار ومحيطه :





○ خامساً : جدول تقدير القيم : على ضوء ماسبق ذكره ، ولذا بات تقدير القيمة السوقية للعقار والتي تعرف بموجب المعايير الدولية المعمول بها بأنها " المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة الأصول أو الإلتزامات في تاريخ التقييم بين مشتري راغب وبائع راغب ، في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب ، حيث يتصرف كل طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إكراه " .
وبعد أخذ المحندات المؤثرة على القيمة بعين الإعتبار وأهمها :

1. مدى توفر خدمات البنية التحتية ومنها الشوارع التي تخدم العقار من حيث سمتهأ وعندها ومدى جاهزيتها .
2. موقع العقار وطبيعة المنطقة المحيطة به ، وصفاً تنظيماً ومساحة أرض العقار .
3. نوعية الخدمات ومدى توفرها .
4. الطبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة .
5. عدد الشركاء في العقار .
6. قابليتها للتسويق عند المرض للبيع .

وفيما يتعلق بالعقار موضوع الطلب يجب أخذ العناصر التالية في الحسبان عند تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى :

- أ- مساحة ارض العقار والبالغة 14817 متراً مربعاً تنظمها زراعي خارج التنظيم داخل حدود البلدية ، ذات شكل هندسي غير منتظم ، ذات ميول متباينة بالإتجاه الجنوبي الغربي .
- ب- تقع على طريق يعرض 4 متر غير مفتوحة ، وكافة الخدمات علنا الصرف الصحي قريبة .
- ت- خالية من الابنية والإنشاءات .
- ث- خالية من الإنشاءات والمزروعات .
- ج- عدد الشركاء فيها قليل نسبياً (4 شركاء) .

بناءً على ما سبق ومع أخذني بعين الاعتبار كافة العناصر المذكورة في متن التقرير ، والتي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على القيمة ويعتماد مبادئه وأسس التقدير العقاري ومنظومة التقدير ، وبطريقة المقارنة ، لقدرة قيمة العقار وفق الجدول التالي :

البيان	المساحة م ²	قيمة المتر المربع بالدينار	القيمة الإجمالية بالدينار	ملاحظات
قطعة رقم 94 من حوض 14 أم عليا من أراضي الفحيص	14817	55	814935	بحسب الأوصاف الواردة في متن التقرير
القيمة الإجمالية للقطعة			814935	ثمانمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ديناراً

○ الخلاصة :

- على ما سبق تكون المساحة المستحقة للمحكوم عليه علاء عادل ناجي الداود في القطعة رقم 94 من حوض 14 أم عليا من أراضي الفحيص =
- $(12 / 14817) \times 4 = 4939$ متراً مربعاً
- وتكون قيمة حصصه =
- $(12 / 814935) \times 4 = 271645$ ديناراً (فقط مئتان وواحد وسبعون ألفاً وستمئة وخمسة وأربعون ديناراً) .

وعلى ما سبق يكون مجموع قيمة حصص المحكوم عليه " علاء عادل ناجي الداود " في القطعتين ذواتي الرقمين 23 حوض 15 أم القش و 94 حوض 14 أم عليا ، كلاهما من أراضي قرية الفحيص =

$271645 + 498695 = 770340$ ديناراً (فقط أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمئة وخمسة وتسعون ديناراً)

وهذا تقرير خبرتنا نقدمه مع الإحترام

تحريراً في 2026/8/5



المهندس الزراعي
الخبير

أحمد زياد
[Signature]

المهندس المدني
الخبير

أحمد الخرابشه
[Signature]